

1500389-88.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime de tráfico narrado na denúncia foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500389-88.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-88.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARMANDO FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

ARMANDO FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 12h21min, na Rua Gáspar Ricardo, n.º 1647, Parque Valeriano Marcante, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico e envolvendo uma criança, 160 (cento e sessenta) pedras - com massa de 20,68 gramas - de crack, 02 (dois) eppendorfs - com massa de 0,42 gramas - de cocaína e 69 (sessenta e nove) porções - com massa de 71,93 gramas - de maconha, todas substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 122) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fl. 126).

A decisão de fl. 127 recebeu a denúncia, no dia 03 de dezembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 167).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas do tráfico a justificar um decreto condenatório.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime de tráfico narrado na denúncia foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 19/20, 22/23 e 25/26 e com os laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 136/139, 141/143 e 145/147.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Disse que veio de São Paulo e que estava morando com sua esposa e seus dois filhos. Afirmou que tinha R\$40,00 no bolso, que eram parte do bolsa-família que havia recebido, e que estava indo comprar leite para as crianças quando foi abordado. Narrou que foi abordado pelos policiais e que, quando disse que tinha passagens por tráfico, já foi algemado e levado para a delegacia de polícia. Afirmou que não estava com nenhum de seus filhos no momento da abordagem.

A versão do réu não foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial militar Bruno Rafael Paiva afirmou que estavam em patrulhamento pela Vila Marcante, perto do Posto Vulcano, quando avistaram um indivíduo, que levava consigo uma criança e que, ao constatar a aproximação da viatura, tentou esconder o rosto, o que despertou a atenção da equipe. Disse que o réu correu no sentido do bairro e a criança no sentido da rodovia. Narrou que na Rua Gaspar Ricardo o réu tentou arremessar uma sacola em uma residência, mas o invólucro bateu no muro e caiu no chão. Disse que com o réu foram localizados R\$55,00 em dinheiro e na sacola foram localizadas as porções de crack, maconha e cocaína apreendidas nos autos. Afirmou que o réu narrou que havia pego as substâncias entorpecentes na praça da SAE, no CDHU, com a Ariadne, pessoa conhecida como chefe do tráfico na Vila Marcante, e que receberia R\$350,00 para levá-las à Vila Marcante. Disse que o réu afirmou que estava com a chave de uma casa onde deveria deixar a sacola. Narrou que posteriormente a criança compareceu à delegacia de polícia com a esposa do réu.

As declarações do policial militar a respeito da dinâmica dos fatos, especificamente sobre ter visualizado o réu na companhia da criança e na posse da sacola na qual foram localizadas as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar

falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que o policial militar pretendesse prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpria o seu dever funcional. Em que pese as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista a narrativa do policial militar e a localização das substâncias entorpecentes dentro da sacola que o réu tinha consigo quando foi visualizado e correu na tentativa de se esquivar de sua responsabilidade criminal.

Quanto à causa de aumento de pena consistente no envolvimento de criança, decorre da mera presença do filho do réu, de cinco anos, na sua companhia, enquanto o réu transportava as substâncias entorpecentes apreendidas na sacola.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem lícita e a comprovação do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade criminosa, o que enseja a decretação de seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu ARMANDO FRANCISCO DA SILVA, do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processos n.º 56307-96/2016, na certidão de fl. 47 e n.º 0101262-52/2014, na certidão de fls. 48/49). Sob tal fundamento, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06 e a aumento em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, §1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, §2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do *fumus boni iuris*, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processos n.º 56307-96/2016, na certidão de fl. 47 e n.º 0101262-52/2014, na certidão de fls. 48/49), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa, mais ainda considerada a causa de aumento consistente no envolvimento de criança e tendo em vista todas as consequências da conduta do réu na vida do menor e de sua família.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ARMANDO FRANCISCO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI,

ambos da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processos n.º 56307-96/2016, na certidão de fl. 47 e n.º 0101262-52/2014, na certidão de fls. 48/49).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda em favor da União do valor apreendido nos autos, procedendo-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD após o trânsito em julgado.

Quanto aos objetos apreendidos, tendo em vista tratar-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino sejam encaminhados para destruição após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA